

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2341/2533

นางสาวปทุม สง่างาม ในฐานะผู้จัดการ

มรดกนางสาวคุด สง่างาม

โจทก์

นางนกแก้ว รักชาติธรรม กับพวก

จำเลย

นางสาวปทุม สง่างาม ในฐานะผู้จัดการ

มรดก

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวคุด สง่างาม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีจำเลยที่ 1 ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 159)ระหว่างส่งหมายเรียก
และสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 2 เพื่อให้จำเลยที่ 2 ให้การแก้คดี โจทก์ได้ยื่นคำบอก
กล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต และให้จำหน่ายคดีโจทก์เฉพาะ
จำเลยที่ 2ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6649 ตำบลเนินมะกอกอำเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน95 ตารางวา ตามที่จำเลยที่ 1
ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินมรดกของนางสาวคุด สง่างาม ส่วนคำขอท้ายฟ้อง

ข้อ 2 เห็นว่า โจทก์สามารถจะนำเอาคำพิพากษาไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้ศาลสั่งอีก จึงยกคำขอส่วนนี้และคำขออื่นด้วย

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 152,151)

คำสั่ง

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

กรณีเป็นเรื่องโจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้ามจำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ประธานศาลฎีกา อธิบดีกรมการปกครอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ